

1500031-46.2022.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... nº 0004445-33.2015.8.26.0197 por idêntico crime de tráfico de drogas, em 20/05/2015, com pena extinta em data anterior a 21/02/2017, e que o acusado DIEGO AMADEU é reincidente, em virtude de condenação nos autos nº 0004445-33.2015.8.26.0197, por idêntico crime de tráfico de drogas em 01/08/2013, ainda em cumprimento, é inaplicável a causa de diminuição de pena do artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá (SP) - cep 11730-000

1500031-46.2022.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500031-46.2022.8.26.0366

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO AMORIM ROCHA e outro

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra DIEGO AMORIM ROCHA e DIEGO AMADEU ARAUJO FILHO, imputando-lhes a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Sustenta a denúncia que, no dia 19 de janeiro de 2022, por volta das 19h00, na Alameda Arara Cação, s/n, Chácara Itaguaí, nesta cidade e comarca de Mongaguá, os acusados, previamente ajustados e agindo em concurso de agentes com unidade de designios, traziam consigo, para entrega e venda de terceiros, 79 porções de maconha, com peso total bruto de 128g mais 21 porções de maconha, com peso total bruto de 24g, 25 porções de cocaína, com peso total bruto de 28g e 107 pedras de crack, com peso total bruto de 30g, conforme Auto de Exibição/Apreensão de fls. 10/11 e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 12/13). Narra que os acusados, querendo praticar a mercancia ilícita de entorpecentes, realizavam, em conjunto, a comercialização de drogas no local dos fatos, conhecido como "Boca do Areião." Neste contexto, policiais civis receberam informações anônimas de que dois indivíduos realizavam a venda de entorpecentes na referida localidade, razão pela qual rumaram até lá. Chegando ao local, e em breve campana, os agentes policiais verificaram, à certa distância, a presença de dois indivíduos com as mesmas características recebidas nas informações anônimas, sendo que um deles abordava os usuários e o outro entregava os entorpecentes. Um dos policiais (que estava à paisana) se aproximou, quando um dos indivíduos se apresentou como vendedor de entorpecentes, razão pela qual foi imediatamente abordado e contido, sendo identificado como DIEGO AMORIM. Em contínuo, os policiais abordaram o segundo

indivíduo, responsável pela guarda das drogas, sendo identificado como DIEGO AMADEU. Na sacola que trazia consigo, foram encontradas diversas porções de maconha, haxixe, cocaína e crack, além da quantia de R\$ 22,00 (vinte e dois reais) em espécie. A quantidade de drogas, o local do fato, a apreensão de certa quantia e as atitudes dos acusados, bem como as demais circunstâncias da abordagem indicam que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo e venda a terceiros.

A denúncia foi aditada (fls. 176/177) para a inclusão de 87ml de lança-perfume. As prisões em flagrante foram convertidas em preventiva (fls. 78/80).

A denúncia foi recebida (fls. 78/80) e os réus, citados, apresentaram resposta à acusação (fls. 91/98 e 129/132).

Laudo pericial a fls. 155/157 e 158/161.

Em audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório, em que o acusado DIEGO AMORIM nega estar traficando, tendo sido abordado quando ia adquirir droga; e o acusado DIEGO AMADEU confessa a prática delitativa, estando vendendo a droga para sua subsistência, para pagar por sua moradia, mas nega conhecer DIEGO AMORIM e que apenas responde por seus atos, não podendo acusar ninguém mais.

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pelo acolhimento da pretensão acusatória, com valoração na fixação da pena dos maus antecedentes de DIEGO AMORIM (0004445-33.2015.8.26.0197) e de DIEGO AMADEU (0010995-52.2010.8.26.0348 e 3000913-46.2013.8.26.0366), da quantidade e diversidade da droga e da atenuante da confissão, sem a causa de diminuição ante as condenações anteriores e a quantidade de droga, com regime inicial fechado (fls. 224/234).

A defesa técnica de DIEGO AMORIM (fls. 210/222) pede a absolvição do acusado, insistindo se tratar de mero usuário e que sequer conhecia DIEGO AMADEU.

A defesa de DIEGO AMADEU (fls. 242/247) pugna pela absolvição do acusado, a despeito de sua confissão, ante a falta de provas suficientes a amparar a acusação, nada indicando estivesse efetivamente vendendo drogas. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão e regime prisional mais benéfico.

A folha de antecedentes atualizada foi acostada a fls. e há certidão de distribuição a fls. 53/54, 55/56, 57/58 e 64/65.

Fundamentação

Existência e Autoria

A existência e a autoria delitivas restaram demonstradas pelas provas pericial, documental e oral produzidas.

As declarações dos policiais em juízo confirmam a apreensão de substâncias nos termos do auto de apreensão, em que o perito oficial detectou a presença de tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína.

A própria variedade e quantidade de droga apreendida, bem superior ao que normalmente se destinaria ao consumo próprio de um usuário da droga, corrobora a versão acusatória no sentido de que seu destino não era o consumo pessoal, mas a entrega a terceiros.

Nos moldes do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Para apreciação do vetor objetivo da natureza e quantidade da droga adota-se como parâmetro um consumo diário individual médio de até 2,5g de maconha (cerca de 2 a 4 cigarros), de até 16 pedras de crack (cerca de 5,2g) e de até 0,2g de cocaína, conforme a Portaria 94/1996 dos Ministérios da Justiça e da Saúde de Portugal, sugerida por Maria Tereza Uille Gomes, então Secretária de Estado da Justiça Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (Estudo Técnico para Sistematização de Dados sobre Informações do Requisito Objetivo da Lei nº 11.343/2006, 2014).

Tal quantidade é compatível com o uso semanal médio de 14 cigarros de maconha referido em pesquisa com 80 dependentes da maconha do ambulatório do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas da Faculdade de Medicina da USP (Hercilio Pereira de Oliveira Junior, Avaliação do perfil de comorbidades, gravidade da dependência e motivação para o tratamento em uma amostra de usuários

de maconha que procuram tratamento, Mestrado, USP, 2010); e com o uso de até 2g por episódio relatado por 58% de 86 usuários de maconha atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010).

Quanto ao crack, tal quantidade de consumo individual acima referido é compatível com o padrão médio de uso no Brasil de 13,42 porções por dia apurado por pesquisa da FIOCRUZ, idealizada em conjunto com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Pesquisa Nacional sobre o Uso do Crack, 2014); com o uso de mais de 10 pedras por episódio relatado por 47% de 67 usuários de crack atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010); com o relato de uso de 10 ou mais pedras por 69,5% de 67 usuários de crack atendidos nos Centros de Atenção Psicossocial de Igrejinha, Taquara e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul (Rogério Lessa Horta et al, Perfil dos usuários de crack que buscam atendimento em Centros de Atenção Psicossocial. Cad. Saúde Pública, v. 27, n. 11, p. 2263-2270, 2011); e com a média de 73,2 pedras de crack por semana encontrada em pesquisa com 72 pacientes do Centro de Atenção Psicossocial de Serra, no Espírito Santo (Janine Andrade Moscon, Avaliação dos padrões de consumo de crack, cognição global e de funções executivas em usuários de ambulatório especializado de alta demanda, Mestrado, UFES, 2013).

Quanto à cocaína, tal quantidade de consumo individual acima referido é compatível com o uso de 2g de cocaína por mês um dos vetores para a definição de dependência em pesquisa estadunidense que apurou, ainda, consumo médio mensal de 0,8g de cocaína entre todas as 2.349 pessoas que disseram ter consumido a droga entre 1991 e 1993 (Kevin Chen e Denise Kandel, Relationship between extent of cocaine use and dependence among adolescents and adults in the United States, Drug and Alcohol Dependence, v. 68, 2002), mas é subestimada frente ao uso de até 2g a 5g por episódio relatado por 47% de 87 usuários de cocaína atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010), de modo que aquele valor não deve ser tomado de modo absoluto e deve ser sopesado, por exemplo, com o grau de pureza da droga – ainda assim, no caso, a quantidade é realmente expressiva e desborda do consumo pessoal.

E a autoria delitiva também restou comprovada pelos elementos probatórios colhidos, somando-se à confissão judicial do acusado DIEGO AMADEU (artigo 197 do Código de Processo Penal), ainda que parcial.

Com efeito, os policiais civis atestaram ter realizado breve campanha visualizando o comércio da droga realizado por ambos os acusados, DIEGO AMORIM atendendo diretamente os usuários e DIEGO AMADEU mantendo em depósito a droga.

O policial civil Ismael Vieira da Silva disse que estava junto com Pedro e receberam denúncia de tráfico no local por dois indivíduos. Estacionaram a viatura a certa distância e foi à frente. No final da rua, foi abordado por DIEGO AMORIM oferecendo-lhe droga, dizendo que iria pegá-la com terceiro. Nesse momento, se identificou como policial e, descendo o matagal, abordou DIEGO AMADEU. DIEGO AMADEU segurava a sacola com os entorpecentes e ficava com o dinheiro e DIEGO AMORIM abordava os usuários e realizava a transação com os compradores. Não presenciou o depoimento dos acusados na delegacia.

O policial civil Pedro Daniel Feliciano dos Santos disse que estava apurando denúncia de tráfico de drogas na “Biqueira do Areião”, com viatura caracterizada, desembarcando da viatura. O policial Ismael foi à frente e identificaram DIEGO AMORIM como possível olheiro, tendo abordado Ismael e pedido para ele levantar a camisa, momento em que ele se identificou como policial. Na sequência, desceram até o matagal, em que encontrado DIEGO AMADEU com a sacola de droga. No local da prisão, no matagal, não havia outras pessoas. Após a abordagem de DIEGO AMORIM, Ismael foi à frente, depois chegando à região de mata conduzindo, ele, o detido

DIEGO AMORIM. Com DIEGO AMORIM não havia outras pessoas, mas na região havia pedestres. Na delegacia, apresentou ao delegado, mas não acompanhou a formalização do flagrante.

A propósito do valor do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, realmente, ao que se entende, a presunção de legalidade do ato administrativo não se aplica à esfera penal, norteadas pela estrita presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), devendo a pretensão acusatória ser comprovada em juízo por elementos intersubjetivos.

Em outras palavras, o Estado de Direito exige algo mais para legitimar a privação de direitos do que a palavra dos agentes policiais (v. mutatis mutandis HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), o que está presente no caso concreto consoante os demais elementos de prova já valorados.

Conforme a lição de Aury Lopes Jr., “não há que se falar em restrição ao depoimento dos policiais. Eles podem depor sobre os fatos que presenciaram e/ou dos quais têm conhecimento, sem qualquer impedimento. Obviamente, deverá o juiz ter muita cautela na valoração desses depoimentos, na medida em que os policiais estão naturalmente contaminados pela atuação que tiveram na repressão e apuração do fato. Além dos prejulgamentos e da imensa carga de fatores psicológicos associados à atividade desenvolvida, é evidente que o envolvimento do policial com a investigação (e prisões) gera a necessidade de justificar e legitimar os atos (e eventuais abusos) praticados. Assim, não há uma restrição ou proibição de que o policial seja ouvido como testemunha, senão que deverá o juiz ter muita cautela no momento de valorar esse depoimento. A restrição não é em relação à possibilidade de depor, mas sim ao momento de (des)valorar esse depoimento.” (Direito Processual Penal, 18ª ed., Saraiva, 2021, p. 529).

No caso, a narrativa policial está em consonância com a confissão de DIEGO AMADEU, como se disse, e com as circunstâncias em que realizada a prisão em flagrante. E nada há a indicar qualquer irregularidade na atuação policial. E não se pode ignorar que os acusados ostentam condenações anteriores por delito a mesma natureza. Tudo o que corrobora a versão policial.

Enfim, nestes termos, restaram confirmadas as teses de fato da acusação e “não há elementos de prova que tornem viável ter ocorrido fato concreto diverso de qualquer proposição fática que integre a imputação.” (Gustavo Badaró, Epistemologia Judiciária e Prova Penal, RT, 2019, p. 259).

Adequação Típica

Prevista na lei penal, a conduta do acusado também é materialmente típica, pois causa expressiva lesão, ainda que potencial, ao bem jurídico penalmente protegido. Por consequência, a severa intervenção penal não viola o direito constitucional à liberdade, atendido o postulado da proporcionalidade.

Uma vez que o acusado DIEGO AMORIM possui maus antecedentes, em virtude de condenação nos autos nº 0004445-33.2015.8.26.0197 por idêntico crime de tráfico de drogas, em 20/05/2015, com pena extinta em data anterior a 21/02/2017, e que o acusado DIEGO AMADEU é reincidente, em virtude de condenação nos autos nº 0004445-33.2015.8.26.0197, por idêntico crime de tráfico de drogas em 01/08/2013, ainda em cumprimento, é inaplicável a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.

Deixo de valor, porém, mesmo a título de maus antecedentes, a condenações nos autos nº 0010995-52.2010.8.26.0348, diante do decurso de período superior a 10 anos até a data dos fatos ora apurados.

Ilícitude e Culpabilidade

Presente a tipicidade, não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que a conduta tenha sido praticada em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito, o que excluiria a ilícitude da conduta, de acordo com o artigo 23 do Código Penal.

À época dos fatos, o réu era maior de 18 anos, atendido o critério constitucional de imputabilidade (artigo 228 da Constituição Federal); e era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, sem que haja elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que não

tivesse plena saúde mental, estivesse fortuitamente embriagado ou sob o efeito de substância psicoativa ou, ainda, sob dependência de droga (artigos 26 e 28 do Código Penal e do artigo 45 da Lei 11.343/2006).

Por fim, culturalmente inserido na sociedade brasileira, o réu tinha ao menos potencial consciência da ilicitude e não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que lhe fosse inexigível conduta diversa, por estar sob coação irresistível ou agir em estrita obediência a ordem (artigo 22 do Código Penal).

Dosimetria

Passo à individualização da sanção penal exigida pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, no procedimento trifásico do artigo 68, caput, do Código Penal, na medida em que necessária e suficiente à retribuição e à prevenção especial.

Na primeira etapa (artigo 59, incisos I e II, do Código Penal), aprecio as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis a partir da pena média, a fim de atender o princípio da isonomia do artigo 5º, caput, da Constituição Federal, pois "é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador. Esse é um ponto estratégico na individualização da pena, justamente para evitar a nociva padronização. A quem merece pena superior ao mínimo, deve o juiz saber aplicá-la, por uma questão de justiça." (Guilherme de Souza Nucci, Curso de Direito Penal, v. 1, 3ª ed., 2019, Cap. XXXII, item 3.1, p. 1020). Do contrário, dar-se-ia idêntico tratamento para condutas de distinta reprovabilidade quando presentes exclusivamente circunstâncias judiciais favoráveis.

O nível de consciência do injusto e o grau de exigibilidade de comportamento diverso (cf. Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, p. 518-519) não destoam da culpabilidade já pressuposta na caracterização do crime. Os acusados não ostentam maus antecedentes, inexistindo condenação criminal transitada em julgado a ser valorada nesta fase, conforme exige a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), nos moldes da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e da tese com repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 591054, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014).

Nada de desfavorável se comprovou a respeito da conduta social dos acusados, o que, de qualquer modo, só justificaria sanção penal mais gravosa em função da prevenção especial positiva, prejudicada ante o "quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas" no sistema penitenciário brasileiro (STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). Não tendo o titular da ação penal, neste ponto, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, de rigor considerar favorável a conduta social do acusado, em atenção ao in dubio pro reo (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Não há elemento probatório seguro a respeito da personalidade dos acusados, o que é questão técnica complexa e de, no mínimo, duvidosa convencionalidade (v. Corte Interamericana de Direitos Humanos, Fermín Ramírez vs. Guatemala, julgado em 20/06/2005).

Os motivos e as circunstâncias do crime não destoam do que é acobertado pelo tipo penal e não justificam imposição de sanção mais branda ou mais severa.

As consequências do crime são igualmente neutras, nesta fase, diante da extensão relevante, mas não excessiva, de atingimento ao bem jurídico tutelado.

A natureza e a quantidade da droga são importantes e não autorizam um juízo favorável ao acusado, pois superiores ao suprimento mensal de um usuário de droga, nos termos já adotados, mas não são expressivas a ponto de justificar a elevação da pena-base para além da pena intermediária.

Por tudo isto, considero favorável a conduta social e neutras as demais circunstâncias. Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, atribuo peso equivalente a 1/5 para as circunstâncias relativas à natureza e a quantidade da droga, à personalidade e à conduta social do agente e 1/6 para as demais, tudo sobre o

intervalo de pena em abstrato a cada circunstância favorável e desfavorável. A fração é eleita em interpretação sistemática da fração mínima das causas de aumento e diminuição expressas no Código Penal, aplicando-se sobre o intervalo em respeito ao papel do legislador na individualização da pena, de modo que possa alcançar, em tese, o piso ou o teto legais.

Fixo a pena-base em 8 anos de reclusão.

Na segunda etapa (artigos 61 a 67 do Código Penal), é de rigor a atenuação da pena de DIEGO AMADEU em razão da confissão (artigo 65, inciso III, 'd', do Código Penal).

Deixo de valorar negativamente a reincidência, pois já serviu de critério para o afastamento da causa de diminuição na terceira etapa, evitando-se o bis in idem. Por conseguinte, mantenho a pena-base de DIEGO AMORIM e atenuo a pena de DIEGO AMADEU em 1/6 sobre o intervalo de pena em abstrato.

Nada a alterar na terceira etapa.

Assim, fixo a pena privativa de liberdade de DIEGO AMORIM em 8 anos de reclusão e de DIEGO AMADEU em 6 anos e 4 meses de reclusão.

Quanto à pena pecuniária, a gradação do número de dias-multa deve observar rigorosamente o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, conforme tudo o que já se expôs.

Assim, correspondendo a pena-base a 1.000 dias-multa, fixo a pena de multa final de DIEGO AMORIM em 800 dias-multa e de DIEGO AMADEU em 634 dias-multa.

Ausentes elementos sobre a condição econômica dos acusados, fixo o valor do dia-multa, nos moldes do art. 43 da Lei 11.343/06, em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Regime inicial

Deixo de promover a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, remetendo a questão ao juízo da execução. Com efeito, o preceito incluído pela Lei 12.736/12 confunde os institutos diversos da fixação do regime inicial e da progressão de regime e, deste modo, viola a Constituição Federal, que consagra a individualização da pena e a isonomia (artigo 5º, caput e incisos I e XLVI).

Já não fosse a previsão do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, mas diante da condenação a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos, da reincidência específica de DIEGO AMADEU e dos maus antecedentes também específicos de DIEGO AMORIM, fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'b', do Código Penal.

Substituição e sursis

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da quantidade de pena aplicada por crime doloso, não preenchido o requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal, e por se tratar de réu reincidente no mesmo crime doloso, nos moldes do artigo 44, inciso II e parágrafo 3º, do Código Penal, mesmos motivos pelos quais não cabe a suspensão condicional da pena, assim independentemente da idade do acusado ou de razões de saúde (artigo 77, caput e parágrafo 2º, do Código Penal).

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar DIEGO AMORIM ROCHA à pena de reclusão de 8 anos, em regime inicial fechado, e a 800 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; e condenar DIEGO AMADEU ARAUJO FILHO à pena de reclusão de 6 anos e 4 meses, em regime inicial fechado, e a 634 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Prisão preventiva

Nos termos do artigo 387, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, aprecio e mantenho a prisão preventiva. Mantida a prisão durante a instrução criminal, porque presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível à preservação da ordem pública e à aplicação da lei penal, e ora confirmada, com a condenação, a imputação por crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo

Penal), tais requisitos subsistema de forma ainda mais nítida. Assim, recomendo o acusado à prisão. Expeça-se a guia de recolhimento provisória (artigo 8º da Resolução CNJ 113/2010).

Custas

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 4º, parágrafo 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03). A gratuidade é questão a ser apreciada em momento oportuno, pelo juízo da execução, se o caso.

Providências Finais

Com o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão, se o caso, e a guia de recolhimento definitiva, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Penal e da Resolução CNJ 113/2010; comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; e comunique-se ao Instituto de Identificação Civil (artigo 709 do Código de Processo Penal).

Ainda com o trânsito em julgado, determino a destruição das amostras da droga guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, comunicando-se à autoridade policial.

Também após o trânsito em julgado, atualize-se o histórico das partes no cadastro processual com a respectiva anotação; expeça-se a certidão de honorários ao advogado dativo, se o caso; expeça-se a competente certidão para execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa).

Comunicado o ajuizamento da execução da multa (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou verificada a prescrição da pretensão executória (evento 22), arquivem-se os autos com a movimentação 61619 no SAJ.

Int.

Mongaguá, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA